

1500038-33.2022.8.26.0691

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... da sentença.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, Buri-SP - cep 18290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500038-33.2022.8.26.0691 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500038-33.2022.8.26.0691

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2007512/2022 - DEL.POL.BURI, 22350034 - DEL.POL.BURI, 2007512 - DEL.POL.BURI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Vistos.

ROBERTO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, III (com o emprego de fogo) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e artigo 211, ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 08 de janeiro de 2022, em hora incerta, na Rua Darmin Pacheco de Matos, Vila Sene, nesta cidade e Comarca de Buri, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, por razões da condição do sexo feminino e com o emprego de fogo, com animus necandi, matou sua namorada GISLENE LOPES DE OLIVEIRA e ainda, em circunstâncias semelhantes de tempo e local, destruiu o cadáver da vítima.

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022 (fls. 58/60).

Com o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor (fl. 69/71), o réu

foi devidamente citado (fls. 81) e apresentou defesa prévia (fls. 93/99). No curso da instrução processual procedeu-se à oitiva das testemunhas e ao interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais por memórias, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a suspensão do processo até o julgamento do incidente de insanidade mental e, no mérito, a impronúncia do acusado.

Cópia do processo incidental nº 0000305-79.2022.8.26.0691 que rejeitou o pedido de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 168/170).

Sentença de pronúncia datada de 13/06/2022, sem interposição de recurso pelas partes (fl. 204).

As partes arrolaram suas testemunhas (fls. 211 e 217/218).

Designou-se data para realização do Tribunal do Júri (fls. 219/221).

Realizado, nesta data, o julgamento popular do réu pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Buri, com a observância da forma legal, reuniu-se o Conselho de

Sentença, em sala especial, proferindo o veredicto mediante a votação de quesitos. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Fundamento com base nos quesitos respondidos pelos Jurados.

Crime de homicídio:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores Jurados, por maioria, reconheceram a materialidade delitiva.

Votando o segundo quesito, os senhores Jurados, por maioria, reconheceram a autoria.

Respondendo ao terceiro quesito, os senhores Jurados, por maioria, NÃO ABSOLVERAM o acusado ROBERTO DOS SANTOS.

Seguindo e respondendo ao quarto quesito, os senhores Jurados reconheceram que o acusado matou a vítima com emprego de fogo.

Respondendo ao quinto quesito, os senhores Jurados reconheceram que o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino (feminicídio).

Crime de destruição de cadáver:

Em votação ao primeiro quesito, os senhores Jurados, por maioria, NÃO reconheceram a materialidade delitiva.

Assim, segundo e terceiro quesitos ficaram prejudicados

Desta feita, foi reconhecido pelos senhores Jurados que o acusado cometeu o crime descrito no artigo 121, §2º, III e VI, do Código Penal.

Diante da soberania do Egrégio Conselho de Sentença, passo à aplicação da pena. DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu possui maus antecedentes, tendo sido condenado definitivamente nos autos do processo nº 0004275-

41.2012.8.26.0270, com sentença de extinção pelo cumprimento em 26/09/2014 (fls. 50), assim, considerando que foi superado o período depurador, não é possível a

utilização da condenação como reincidência, mas é possível o reconhecimento como maus antecedentes. No mais, nada há a autorizar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, nem quanto aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, e a culpabilidade também não há de ser valorada.

Assim, aumento a pena-base nesta fase em 1/6 (um sexto), resultando na pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, considerando o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, enquanto uma delas servirá para alterar o preceito secundário do crime (feminicídio), a outra (com emprego de fogo) incidirá nesta fase da dosimetria, por ser prevista como agravante genérica (artigo 61, incisos II, "d", do Código Penal), isto em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, aumento a pena nesta fase em 1/6 (um sexto), a importar uma pena intermediária de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição.

Assim, fica a pena definitiva estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e dos maus antecedentes do réu, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal), que é o único que se mostra suficiente à repreensão e punição pelo crime praticado.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e o quantum da pena.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções. A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR ROBERTO DOS SANTOS à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e VI, ambos do Código Penal, e para ABSOLVER ROBERTO DOS SANTOS da prática do crime previsto no artigo 211, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, I, do CPP.

Mantenho a prisão preventiva do réu e não concedo o direito de apelar em liberdade, considerando que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar que decretou sua prisão preventiva às fls. 59/60. Ademais, ressalta-se que o crime é extremamente grave, tendo sido reconhecidas na data de hoje duas qualificadoras (uma de feminicídio) e, ainda, salienta-se que o réu possui maus antecedentes pela prática de delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, tudo a demonstrar que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Arbitro Honorários ao defensor nomeado no valor padrão constante da tabela do convênio OAB/DPE. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Lancem o nome do réu no rol dos culpados;
- 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Publicada em Plenário, saem os presentes intimados.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Buri, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA